

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5930/2533

บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวร์นส์ จำกัด

นางสาวมณฑา รัตนภิบาล กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 861, มาตรา 880

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 172

โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยความเสียหายที่เกิดแก่บริษัท อ. เนื่องจากการทุจริตต่อหน้าที่ของพนักงาน จำเลยที่ 1 เป็นพนักงานรักษาเงินของบริษัท อ. ระหว่างปี 2525 - 2527 จำเลยที่ 1 ยักยอกเงินของบริษัท อ. ไปจำนวน 424,783.22 บาท โจทก์ได้ชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัท อ. แล้วจึงรับช่วงสิทธิมาฟ้องแต่ทางพิจารณาโจทก์กลับนำสืบว่าโจทก์เป็นผู้รับประกันความเสียหายอันเกิดจากการ ทำงานของพนักงานบริษัท อ. และบริษัท ฟ. จำเลยที่ 1 ยักยอกเงินของบริษัท ฟ. เป็นการนำสืบต่างกับฟ้อง พยานหลักฐานโจทก์จึงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ยักยอกเงินของบริษัท อ.ตามฟ้อง.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยความเสียหายที่เกิดแก่บริษัทแอ็บบอตลาบอเรตอรีส จำกัด เนื่องจากการทุจริตต่อหน้าที่ของพนักงาน จำเลยที่ ๑ เป็นพนักงานรักษาเงินของบริษัทแอ็บบอตลาบอเรตอรีส จำกัด จำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้าประกันการทำงานของจำเลยที่ ๑ ระหว่างปี ๒๕๒๕ ถึง ๒๕๒๗ จำเลยที่ ๑ ยักยอกเงิน

ของบริษัทแอ็บบอตลาบอแรตอริส จำกัด เป็นจำนวน๔๒๔,๗๘๓.๒๒ บาท โจทก์ได้ชำระค่าสินไหมทดแทนให้บริษัทแอ็บบอตลาบอแรตอริส จำกัด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงรับช่วงสิทธิมาฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๗ เป็นต้นไป

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ ๑ มิได้เบียดบังเอาเงินของบริษัทแอ็บบอตลาบอแรตอริส จำกัด ไป ระหว่างปลายปี ๒๕๒๕ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๒๗ เงินของบริษัทแอ็บบอตลาบอแรตอริส จำกัดไม่เคยขาดหายจากบัญชี หากเงินขาดหายไปก็มิได้เกิดจากการกระทำของจำเลยที่ ๑ ความเสียหายมิได้เกิดขึ้นในระหว่างอายุสัญญาประกันภัยฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและขาดอายุความแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าบริษัทแอ็บบอตลาบอแรตอริส จำกัดมิใช่ผู้เสียหายในคดีนี้ แต่โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นพนักงานรักษาเงินของบริษัทแอ็บบอตลาบอแรตอริส จำกัด และทุจริตต่อหน้าที่ เบียดบังเอาเงินที่รับจากพนักงานของบริษัทแอ็บบอตลาบอแรตอริส จำกัดไปเป็นของตน คำฟ้องและเอกสารท้ายฟ้องโจทก์ไม่มีข้อความตอนใดแสดงให้เห็นเลยว่า โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๑ เป็นพนักงานรักษาเงินบริษัทแอ็บบอตลาบอแรตอริส จำกัด และทุจริตต่อหน้าที่เบียดบังเอาเงินที่ได้รับจากพนักงานของบริษัทแอ็บบอตลาบอแรตอริส จำกัดด้วยแต่

ประการใด โจทก์นำสืบต่างจากฟ้อง จึงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๑ ยักยอกเงินของ บริษัทแอ็บบอตตลาบอแรตอริส จำกัดตามฟ้อง

พืฬากษายึน.

(ประศาสน์ ธำรงกาญจน์-ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ)

ศาลแพ่ง - นายสฤติย์ สิทธิลักษณ์

ศาลอุทธรณ์ - นายชูชาติ ศรีแสง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ